МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 01 дугаар сарын 28 № 02/04 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Х.ОЮУНБОЛД ТАНАА

Комисст Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 203 дугаар байрны 13 тоотод оршин суугч, иргэн Х.Батсүрэнгээс ирүүлсэн гомдолд "...миний бие нь Б.Баярзултай 2018 онд гэрлэлтээ цуцлуулж, шүүхээс намайг хүүхдийн тэтгэлэг төлөхөөр шийдвэрлэсэн. Хүүхдийн тэтгэлгийг Б.Баярзултай тохиролцож хойшлуулсаар 2018 оноос хойшхи төлбөрийг 2021 оны 03 дугаар сард бөөнд нь төлж, түүнээс хойш сар бүр төлбөрийг тасралтгүй төлж байсан. Би орон нутагт ажилладаг тул төлбөрийн баримтыг цахим шуудангаар болон бусад цахим хэрэгслээр өгөхийг хүссэн боловч шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Батмөнх "төлбөр төлсөн баримтаа заавал биеэр авчирч өг, надад цахим хаяг байдаггүй" гэж хэлсэн. Мөн Б.Баярзул төлбөр төлсөн баримтыг түүнтэй биечлэн уулзаж, өгөхөөр хоёр удаа ажил дээр нь очсон боловч байгаагүй. Гэтэл миний цалингаас хүүхдийн тэтгэлгийг албадан суутгаж авах тухай тогтоолыг ажлын газар луу илгээж, "хүүхдийн тэтгэлэг төлөхөөс зайлсхийсэн, хариуцлагагүй" мэт ойлголтыг хамт олонд төрүүлж, миний нэр хүндэд халдаж байгаад гомдолтой" талаар дурджээ.

Комисс гомдлын мөрөөр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулж, холбогдох баримтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 101/ШШ2018/00292 дугаар шийдвэрээр Х.Батсүрэнгээс охин Б.Содоншүрийг 11 нас хүртэл тухайн бүс нутагт тогтоогдсон амьжиргааны түвшингийн 50 хувиар, 11-16 нас (суралцаж байгаа бол 18 нас) хүртэл амьжиргааны түвшингийн хэмжээгээр сар бүр тэтгэлэг гаргуулахаар шийдвэрлэжээ.

   Төлбөр авагч Б.Баярзулаас "Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх" хүсэлт ирүүлсний дагуу Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн "Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай" 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 101/Ш32021/01818 дугаар захирамж, тус өдрийн 101/ГХ2021/00156 дугаар шүүхийн гүйцэтгэх хуудсыг үндэслэн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, хошууч Б.Мөнхтуяа "Х.Батсүрэнд холбогдох гүйцэтгэх баримт бичгт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэх" тухай 2021 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 21350127 дугаар тогтоол гаргажээ.

2. Төлбөр төлөгч Х.Батсүрэн шүүхийн шийдвэрт заасны дагуу тухайн бүс нутагт тогтоогдсон амьжиргааны түвшингийн 50 хувиар тооцож 2018 оны 01 дүгээр сараас 2021 оны 03 дугаар сар хүртэлх төлбөрт 4,280,000 (дөрвөн сая хоёр зуун

150060008

наян мянга) төгрөгийг 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын нэр дээрх Төрийн банкны 100900198707 дугаар дансанд, 2021 оны 04 дүгээр сараас 11 дүгээр сар хүртэл төлбөрийг сар бүр 120,000 (нэг зуун хорин мянга) төгрөгөөр тооцон төлбөр авагч Б.Баярзулын Худалдаа хөгжлийн банкны 426002421 дугаар данс руу тус тус шилжүүлж байсан нь түүний дансны хуулга, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас гаргаж өгсөн Х.Батсүрэнгийн хүүхдийн тэтгэлэг төлөлтийн тооцооны хүснэгтээс харагдаж байна.

Гэвч Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах Ажлын албаны 203 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад Б.Батмөнх нь төлбөр төлөгч Х.Батсүрэнг төлбөр авагч Б.Баярзулын хувийн харилцах дансанд хүүхдийн тэтгэлгийг шилжүүлсэн баримтаа өгөөгүй, 2021 оны 03 дугаар сараас хойш төлбөрийн хуримтлал үүссэн гэх үндэслэлээр "Цалин, хөлс, бусад орлогоос суутгал хийх тухай" 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 21350127/01 дугаар тогтоолыг Х.Батсүрэнгийн ажлын газар болох "Зак Майнинг" ХХК-д хүргүүлж, түүний 2021 оны 11, 12 дугаар сарын цалингаас тус бүр 250,000 (хоёр зуун тавин мянга) төгрөг нийт 500,000 (таван зуун мянга) төгрөгийг суутгасан байна.

Хүүхдийн тэтгэлэг авагч Б.Баярзулаас гомдолтой холбоотой тодруулга авахад "...Х.Батсүрэн нь хүүхдийн тэтгэлэгт 2021 оны 3 сард 4,280,000 (дөрвөн сая хоёр зуун наяан мянга) төгрөг төлсөн. Үүнээс хойш сар бүр төлбөрөө хугацаанд төлж байгаа. Шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Батмөнх намайг хувийн харилцах дансаараа төлбөр авсан баримтаа авчирч өгөхийг утсаар хэлсэн. Баримтаа өгөхөөр хоёр удаа ажил дээр нь очиход өөрөө байгаагүй" гэж, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 203 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад Б.Батмөнх Комисст өгсөн тайлбартаа "...Х.Батсүрэн хүүхдийн тэтгэлэг төлөх шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 2021 оны 03 дугаар сарыг хүртэлх төлбөрийг бөөнд нь нэг удаа төлсөн. Төлбөр төлөгч болон төлбөр авагч нь хувийн харилцах дансаараа төлбөр шилжүүлсэн баримтаа авчирч өгөхийг сануулсан боловч өгөөгүй тул 2021 оны 11 дүгээр сар хүртэлх төлбөрийг хуримтлагдсан төлбөр гэж үзэж цалин, хөлснөөс албадан суутгаж авсан" талаар дурджээ.

Дээрхээс дүгнэхэд төлбөр төлөгч Х.Батсүрэн нь Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 101/ШШ2018/00292 дугаар шийдвэрт заасан хүүхдийн тэтгэлгийг 2021 оны 03 дугаар сараас хойш төлбөр авагч Б.Баярзулд сар бүр төлсөн байтал шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад Б.Батмөнх нь төлбөрийн баримтыг бүрэн нягтлалгүйгээр Х.Батсүрэнгийн цалин хөлснөөс 2021 оны 11 дүгээр сард төлбөрийг давхардуулж, нэмэгдүүлсэн дүнгээр суутгасан байна.

Энэ нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 90 дүгээр зүйлийн 90.6 дахь хэсэгт "Шийдвэр гүйцэтгэгч шүүхийн шийдвэрээр тогтоосон тэтгэлгийн төлөгдөөгүй хэсгийг хугацаа харгалзахгүйгээр төлбөр төлөгчөөс нөхөн гаргуулна" гэж заасныг, мөн Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 101/ШШ2018/00292 дугаар шийдвэрээр Х.Батсүрэнгээс хүүхдийн тэтгэлгийг 11 нас хүртэл тухайн бүс нутагт тогтоогдсон амьжиргааны түвшингийн 50 хувь (Үндэсний Статистикийн хорооны даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан хүн амын амьжиргааны доод түвшинг Улаанбаатарт 238,700 (хоёр зуун гучин найман мянга долоон зуу) төгрөг байхаар тогтоосон)-иар сар бүр

гаргуулахаар шийдвэрлэснийг тус тус зөрчиж, үндэслэлгүйгээр хүний өмчид халдсан гэж үзэж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагааг явуулахдаа үйл баримтыг сайтар нягталсны үндсэн дээр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд заасан үндэслэл, журамд нийцүүлэн явуулах, хүний өмчид хууль бусаар халдахгүй байх;

2. "Зак Майнинг" ХХК-д хүргүүлсэн Х.Батсүрэнгийн цалин, хөлснөөс сар бүр 250,000 төгрөг суутгах талаар гаргасан 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 21350127/01 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулж, шүүхийн шийдвэрт нийцүүлэх;

3. Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих хяналтаа сайжруулах;

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 10 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН